Instruções

O modelo disponibilizado é uma sugestão visando auxiliar a Imobiliária em eventuais dúvidas no curso do processo de exoneração. Deve o advogado contratado pela Imobiliária analisar a pertinência e cabimento no caso concreto. Logo, a responsabilidade técnica pela condução e efetividade da Ação Judicial é integralmente do advogado contratado pela Imobiliária, não tendo a NOX FIANÇA qualquer responsabilidade em decorrência das sugestões disponibilizadas.

Você deve apagar as instruções antes de utilizar o modelo.

[CIDADE/ESTADO, XX DE XXXX DE 2022]

À

[NOME DO(S) LOCATÁRIO(S)]

Ref. Exoneração Garantia da Locação

[NOME DO LOCADOR], [nacionalidade], [estado civil], portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº [número], inscrito(a) no CPF n.º [número], neste ato representado por [IMOBILIÁRIA], pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº [número], com sede à [endereço, nº, complemento, bairro, cidade, estado e CEP], comparece respeitosamente perante Vossas Senhorias para apresentar NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, na forma do artigo 40, inciso IV, da Lei do Inquilinato, pelas razões adiante expostas.

Considerando que as partes firmaram Contrato de Locação em XX/XX/XXXX, cujo objeto fora [DESCRIÇÃO DO IMÓVEL].

Considerando que, de forma acessória à referida contratação, o(s) Locatário(s) firmaram, junto à NOX FIANÇA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 67.579.012/0001-93, com sede na Rua Siqueira Campos, nº 397, salas 01 e 02, Bairro Centro, Camboriú/SC, e-mail contato@noxfianca.com.br, site www.noxfianca.com, doravante denominada NOX FIANÇA o Termo Geral de Condições e Serviços, no qual se estabeleceu a fiança locatícia vinculada ao referido instrumento.

Considerando que o Locatário(s) inadimpliu com as suas obrigações contratuais e que, por conseguinte, a NOX FIANÇA LTDA. exonerou-se da obrigação de fiadora do Contrato de Locação, em XX/XX/XXXX.

Serve a presente para **NOTIFICÁ-LOS**, na forma do artigo 40, inciso IV, da Lei de Inquilinato, para que, diante da ausência de fiança locatícia do referido contrato, providenciem a substituição da fiança ou, alternativamente, para que desocupem o imóvel em referência, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de ajuizamento da competente Ação de Despejo, na forma do artigo 59, §1°, da Lei do Inquilinato.

[IMOBILIÁRIA]

[CNPJ]